

감사결과 처분요구서

- 복무규칙 위반 직원 신고 건 조사 -

2022. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 근무시간에 사택 내 ○○○시설에서 운동을 하였다는 제보 2건이 있어 확인한 결과, 사택에 별도로 설치된 사무공간에서 정시 근무해야 함에도 불구하고 조기 퇴근하여 ○○○시설을 이용하거나 코로나19 방역지침에 따라 비대면 근무형태(재택근무제 수행)에서 방역지침을 준수하지 않은 사실을 확인하고 해당 직원들을 대상으로 경위 및 사실관계를 파악한 후 이에 상응하는 조치를 취하기 위해 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

'22. 1. 1. ~ 같은해. 3. 4 기간 중 근무시간에 사택 내 ○○○시설을 이용하거나 코로나 19 방역지침을 위반한 사실 확인 등에 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 3. 31.부터 같은 해 5. 9.까지 감사 인원 1명을 투입하여 신고 내용에 대하여 조사를 실시하고 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2022. 7. 6. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☐☐☐ 본부	복무	근무시간 중 ○○○시설 이용 등 근무불성실	징계	1
2	☐☐☐ 본부	복무	☐☐☐ 본부 직원의 근태관리 미흡과 방역지침 미준수	주의	1
3	☐☐☐ 본부	복무	☐☐☐ 본부 시니어전문의 근로시간 단축제 미사용	통보	1

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 근무시간 중 ○○○시설 이용 등 근무불성실

관 계 부 서 ☐☐원자력본부

징계 대상자 ☐☐원자력본부 ◇◇◇실

●직급 A(사번: ■■■■)

징 계 사 유

A는 2021. 12. 17.부터 2022. 2. 15.까지 □ 본부 사택 내 복지관에 마련된 사무 공간에서 근무하였고 “근무시간 중 ○○○시설 이용” 제보 이후 인사권자 지시로 2022. 2. 16.부터 현재까지 영내로 사무공간을 이동하여 근무하고 있다.

우리 회사 『취업규칙』 제10조 제1항에 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키도록 명시하고, 동 규칙 제17조에 통상근무자의 근무시간은 1일 8시간, 주 40시간, 주 5일 근무를 원칙으로 하고 토요일은 휴무로 하도록 규정되어있고, 동 규칙 제24조에 직원이 질병 기타 사유로 인하여 퇴근 시간 전에 퇴근하고자 할 때에는 조퇴계를 제출하여야 한다.

또한 출퇴근 시간을 변경할 경우에는 우리 회사의 『유연근무제 운영 지침』에 따라 시차출퇴근제¹⁾와 근무시간 선택제²⁾ 등을 신청하여 인사권자의 승인을 받아야 한다.

1) 1일 8시간 근무시간을 유지하면서 출근시간을 07:00~11:00까지 조정할 수 있다.

2) 주5일, 주40시간 근무를 유지하면서 요일별 근무시간을 조정할 수 있다.

우리 회사 『취업규칙』 제19조에서 휴게시간은 근무시간 중 1시간을 그 실정에 따라 일괄 또는 분할하여 부여하지만, 상주근무자는 제외하며 1회 휴게시간은 10분 이상으로 하며, 동 규칙 제21조에서 휴게시간은 회사의 질서와 규율을 문란하게 하지 아니하는 한도 내에서 자유로이 이용할 수 있다고 규정되어 있다.

『근로기준법』에서는 휴게시간에 대한 별도의 정의를 하고 있지 않으나, 같은 법 제50조 제1항, 제2항에서는 근로시간에서 휴게시간을 제외한다고 규정하고 있고, 같은 법 제54조 제2항에서는 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다고 정하고 있으며, 휴게시간은 근로자가 작업시간 중에 실제로 작업에 종사하지 않은 대기시간이나 휴식, 수면시간 등으로 실질적인 사용자의 지휘·감독 없이 근로자의 자유로운 이용이 보장된 시간이라는 점에 비추어 보면, 휴게시간은 근로시간과 분리되어 근로자의 자유에 맡겨지는 휴식과 재충전을 위한 시간이라 할 것이다.

그런데, 휴게시간은 작업의 시작으로부터 종료 시까지로 제한된 시간 중의 일부이므로, 휴게시간 중이라고 하더라도 다음 작업의 계속을 위하여 사용자의 지휘·감독 등 일정 수준의 제약을 받는 것은 부득이하다고 할 것이다.

즉, 근로자에게 그 종사하는 업무의 특성에 따라 자유로운 휴게시간을 부여하면서도 업무의 연속성을 유지하고 업무와 관련한 긴급 상황에 효율적으로 대응할 수 있도록 하는 등 최소한의 질서유지를 위하여 휴게시간의 이용에 관한 제한이 이루어질 수 있다고 할 것인바, 이 경우 근로자로 하여금 사용자의 지휘·감독을 벗어나 휴게시간을 벗어나 휴게시간을 자유롭게 이용할 수 있도록 하되 그 장소를 사업장 안으로 제한하거나 휴게시간에 사업장 밖에 나갈 수 있도록 하되 이를 사전에 마련된 객관적 기준에 합치되는 경우에만 허가하는 등의 제한은 휴게시간의

이용 장소와 방법에 관한 합리적인 제한이라고 보아야 할 것이다.

한편, A의 사무실은 발전소처럼 출입시스템 통제가 불가한 사택 내 복지관 2층에 위치하고 있었는데 제보내용에 따르면 업무시간에 근무지를 이탈하여 계속 사택 내 ○○○시설에서 운동 중인 것을 제보자가 목격하였고, 또한 평소에도 근무시간 중 허가 없이 병원, 은행 등을 자유롭게 다니면서 개인용무를 보는 등 근무를 태만히 하고 있다고 하였다.

이에 따라 2022. 1. 1.부터 같은 해 3. 4.까지 A가 근무시간 중에 ○○○시설을 이용한 기록을 확인한 결과 감사대상기간의 근태 위반횟수는 41일 근무기간 중 13:00경에 이용한 날을 포함하여 17:30 이전의 경우 3일, 이후의 경우 3일로 총 7일을 위반하였다.

특히 A는 근무시간 중에 휴게시간을 별도로 가지지 않았기 때문에 퇴근 시간보다 조금 일찍 나간 것이라는 주장을 하면서 7번의 사례 중 퇴근 시간 30분 이전에 ○○○시설을 이용한 3회는 위반사례가 아니라는 주장을 하였는데, 조퇴원이나 유연근무 등 활용할 수 있는 근무시스템을 두고도 정해진 근무시간 중에 그룹웨어 로그오프를 하고 근무지를 이탈하여 사택 내 ○○○시설을 이용하는 것은 「취업규칙」 제10조제10조(성실의무) 제1항에 위배된 것으로 같은 규칙 제73조 제1호의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항 사장은 근무시간 중에 근무지를 벗어나 사택 내 ○○○ 시설을 이용한 ◻◻원자력본부 ◇◇◇실 A를 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 근태 관리 미흡과 방역지침 미준수

관 계 부 서 000 원자력본부

내 용

000 원자력본부 직원 B의 가족은 ☆☆에 살고 있고 본인 혼자 000 원자력 본부에 혼자 근무하고 있어서, 거의 주말마다 가족에게 다녀오는데, 2022. 2. 20. 가족에게 다녀온 후 3일이나 지난 2월 23일 수요일에 B의 배우자가 코로나-19 양성반응이 나왔다는 사실을 전화로 들었고 2022. 2. 10. 부로 변경·적용된 『코로나-19 방역지침』에 따라 격리대상이 아님을 확인했음에도 불구하고 만일에 대비하여 인근보건소에 직접 방문하여 PCR 검사를 받고 음성 확인 통보를 받았지만 B의 인사권자가 잠복기간 중 동료직원 감염을 우려하여 3일간 공가(자택 통신대기)를 지시하였다.

그러나 B는 직원 사택에서 자가 격리 기간 중 집안에만 있는 것이 답답하여 사택 내 000시설을 1시간 정도 이용하였다.

B는 근태 인사권자 지시로 공가를 내고 방역수칙을 철저히 준수하여 자가 격리를 철저히 지켜야 했지만 그렇게 하지 않은 B는 징계사유에 미치지 못하나 주의로써 각성을 촉구할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ㉡㉡ 원자력본부**장**에게 미흡한 근태처리와 코로나방역지침을 위반한 ㉡㉡
원자력본부 ㉡㉡실 B에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의거 ‘주의’를
촉구하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 시니어전문의 근로시간 단축제 적용 사용

관 계 부 서 ☐ 본부 ♠ ♣

내 용

2022. 2. 4. 당시 C 시니어전문의는 A와 같이 근무하면서 약 한달 전부터 근무 시간에 근무지를 이탈하여 사택 내 ○○○시설에서 운동 중인 것을 목격했다는 제보가 있었다.

시니어전문의는 퇴직을 준비하는 임금피크제 대상자³⁾로서 정년을 연장하는 것을 전제로 정년 일정기간, 통상 2년 전부터 임금을 피크임금 기준으로 일정비율을 감액하여 지급받으면서 근무하고 있는데, 우리회사 「임금피크제 대상자 관리규정」 제19조에 따라 단축된 근로시간으로 근무할 수 있다.

그러나 C 시니어전문의는 발전소 영내가 아닌 사택 내 복지관에 마련된 사무실에서 근무를 하면서 별도의 유연근무신청을 하지 않고 주당 40시간 이하의 근무를 한 것으로 보인다.

C 시니어전문의의 경우 1년차로 기준임금의 65%를 지급 받고 있으며, 퇴직 후 사회적응을 위한 준비 기회가 부여된 상태로써 1주일에 26시간 단축근무를 신청하여 근무할 수 있는 상태이다.

3) 임금피크제 1년차 주당 3일근무이상으로 근로시간 26시간 이상 40시간 이하, 1년차 주당 근로시간 24시간 이상 40시간 이하

한편, C 시니어전문은 사용가능한 유연근무제를 신청하지 않은 사유에 대해서

① 최근까지 경영직군으로 시니어전문에 진입하여 유연근무 사용 시 과거 부하 직원에게 결재요청을 해야 되는 부담감이 있었고, ② 주 26시간 이상 근무시간을 충족하면 되는 것으로 알고 있어 유연근무를 신청하지 않았다고 진술하였으나, 현재 C 시니어전문은 유연근무신청을 통해 근로시간 단축 유연근무를 하고 있다.

조치할 사항

❖ **인사처장은** 단축근무 유연근무제를 신청할 수 있음에도 그러하지 아니하고 일찍 근무지를 벗어난 **원자력본부 시니어전문 C**의 근태를 정정하는 등 적절한 처리 방안을 마련하시기 바랍니다.**(통보)**